



CHQAO 2025

**CURSO DE HABILITAÇÃO AO
QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS**

REVISÃO - CURSO DE QUESTÕES

CADERNO DE QUESTÕES

AULA EXTRA - DPM

CADERNO EXTRA

CRIMES **MILITARES E** **SINDICÂNCIA**

CHQAO – 2025

(41ª Questão – Prova_CHQAO 2022) O Cb João e os Soldados Antônio e José, militares da 31ª Cia E Cnst, encontravam-se armados de fuzil; reúnem-se e invadem o PC do Comandante de Companhia, pleiteando melhoria da escala de serviço e aumento salarial, por meio da prática de violência contra a ordem de superior. Diante dessa situação hipotética, PODEMOS afirmar que tais condutas:

- a) Caracterizam crime de recusa de obediência.
- b) Caracterizam crime de conspiração.
- c) Caracterizam crime de revolta.
- d) Caracterizam crime de motim.
- e) Muito embora indisciplinada, não se amoldam em quaisquer crimes tipificados no Código Penal Militar, podendo até ser anistiadas pelos Ministros do STM.

(42ª Questão/PROVA_CHQAO/2023) Marque a única opção que NÃO corresponde ao crime de motim, previsto no caput e incisos do Art. 149 do Código Penal Militar:

Art. 149 Reunirem-se militares:

- a) Com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar.
- b) Agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la.
- c) Recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência.
- d) Assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior.
- e) Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar.

(43ª Questão) Ano: 2020 - Banca: IADES Órgão: PM-PA / Prova:SEPLAG - 2021 / PM/PA - Soldado – Feminino) De acordo com o Código Penal Militar, Art 149, Inciso I, “reunirem-se militares agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la” é uma das condutas que caracterizam o crime militar de:

- a) Violência contra superior.
- b) Desrespeito a superior.
- c) Resistência mediante ameaça ou violência.
- d) Recusa de obediência
- e) Motim

(44ª Questão) Ano: 2020 - Banca: IBFC Órgão: PM-BA Prova: IBFC - 2020 - PM-BA - Soldado Sobre o que constitui a conduta típica de crime militar de motim, assinale a alternativa correta.

- a) reunirem-se dois militares, com armamento de propriedade militar, praticando violência à coisa pública ou particular em lugar não sujeito à administração militar.
- b) reunirem-se militares desarmados agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la.
- c) reunirem-se mais de dois militares ou assemelhados, com material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa em lugar sujeito à administração militar.
- d) deixar o militar de levar ao conhecimento do superior conspiração de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo.
- e) reunirem-se militares armados, recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência.

(45º - Questão / Ano: 2022 - Banca: IBFC Órgão: CBM-AC / Prova: IBFC – Soldado Combatente) Acerca dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição do crime de omissão de lealdade militar.

- a) Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la.
- b) Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar.
- c) Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo.
- d) Reunirem-se militares ou assemelhados recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência.

(46º - Questão / Ano: 2022 - Banca: IBADE Órgão: PM-PB / Prova: IBADE – Oficial) O crime de Revolta, previsto no Código Penal Militar, pressupõe:

- a) Apenas a pluralidade de agentes
- b) Que os agentes estejam armados.
- c) Que os agentes sejam oficiais de carreira.
- d) Que os agentes estejam na inatividade.

(47ª - Questão / Ano: 2023 - Banca: INSTITUTO AOCP / Órgão: PM-DF / Prova: Sd PM/DF) Segundo o Código Penal Militar, o crime de conspiração consiste em:

- a) aliciar militar ou assemelhado para a prática de crimes contra a autoridade ou disciplina militar.
- b) concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime de motim ou de revolta.

- c) incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar.
- d) reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la.
- e) promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar.

(48ª Questão / Ano: 2022 / Banca: FGV Órgão: PM-AM Prova: FGV - 2022 - PM-AM - Aluno Oficial da Polícia Militar) A Sargento Louise deu ordem para que os policiais militares recém-empossados permanecessem no quartel aguardando instruções para um treinamento de policiamento ostensivo. Agindo de forma contrária à determinação recebida pela superior, o Soldado Prima e o Soldado Flores reuniram um grupo de seis militares no bar ao lado do quartel, e passaram a criticar sua superior hierárquica de forma desrespeitosa. Nessa situação hipotética, os soldados militares

- a) praticaram o crime de motim.
- b) praticaram o crime de omissão de lealdade.
- c) praticaram o crime de revolta.
- d) praticaram o crime de insubmissão.
- e) estavam corretos ao negar-se a cumprir a ordem da Sargento Louise, pois a ordem é ilegal por violar o direito constitucional de ir e vir.

(49ª Questão/Ano: 2021 Banca: FGV Órgão: PM-RJ Prova: FGV - 2021 - PM-RJ - Aspirante da Polícia Militar). Sobre os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, assinale a afirmativa *incorreta*.

- a) O crime de motim não pode ser cometido por civil.
- b) A diferença entre motim e revolta é que, no crime de revolta, os agentes estão armados.
- c) É crime militar usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia a que o militar não tenha direito.
- d) Recusar-se a obedecer a uma ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, é crime previsto no CPM.
- e) Desrespeitar superior diante de outro militar é conduta considerada transgressão disciplinar, punida administrativamente, o que exclui a incidência da esfera penal.

(50ª Questão - Ano: 2021 Banca: NUCEPE Órgão: PM-PI Prova: NUCEPE - 2021 - PM-PI - Aspirante da Polícia Militar). “Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar” configura o crime de

- a) Omissão de lealdade militar.
- b) Conspiração.
- c) Organização de grupo para a prática de violência.
- d) Motim.

e) Revolta.

(51ª Questão Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: PM-SP Prova: VUNESP - 2020 - PM-SP - Cabo da Polícia Militar). Considere o seguinte caso hipotético: 20 (vinte) policiais militares inativos e desarmados e 4 (quatro) Sd PM da ativa, armados de pistola, resolvem assumir o Comando da 99ª Cia da PM do Município de Ituroró. Ocupam a OPM, retirando o Cmt Cia de sua sala, recebendo, nesse momento, ordem para deixar imediatamente o Quartel. A ordem foi recusada e os policiais, utilizando de equipamentos de telefonia celular, passaram a transmitir via internet, pelas redes sociais, ao vivo, que acabaram de assumir o Comando da Subunidade. Diante dessa situação, é correto afirmar com relação à conduta de todos os militares que ocuparam a OPM:

- a) os militares inativos não cometeram qualquer crime e os militares da ativa cometeram o crime de motim.
- b) todos os militares (ativos e inativos) cometeram o crime de motim.
- c) os militares inativos não cometeram qualquer crime e os militares da ativa cometerem o crime de revolta.
- d) todos os militares (ativos e inativos) cometeram crime de revolta.
- e) todos os militares (ativos e inativos) cometeram crime de insubmissão.

